o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber". Registro, ainda, que conforme cientificados pelo referido Termo, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP, os interessados poderão ter acesso ao processo, ter vista e extrair cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões.

Publique-se.

PROCESSO: 00006543.989.22-2 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO ADVOGADO: DIOGENES GORI SANTIAGO (OAB/SP 92.458) CONTRATADO(A): M. A. DE BARROS SILVA (CNPJ 19.425.967/0001-43) INTERESSADO(A): THALES GABRIEL FONSECA (CPF 341.554.948-84) ASSUNTO: EDITAL nº (...). LICITAÇÃO: Carta Convite nº 005/2017. CONTRATO nº 46/2017, de 21/06/2017. OBJETO: contratação de serviços de assessoria e consultoria em captação de recursos, gerenciamento de convênios e prestação de contas para o setor de planejamento da Prefeitura Municipal de Cruzeiro. Autos próprios do: eTC-4520.989.18-7. Decisão da: Primeira Câmara Sessão de: 24/11/2020. EXERCÍCIO: 2017 INSTRUÇÃO POR: UR-14 Os presentes autos abrigam a análise da licitação e decorrente ajuste celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cruzeiro e M.A. de Barros Silva - ME, com vistas à contratação de serviços de Assessoria e Consultoria em captação de recursos, gerenciamento de convênios e prestações de contas para o setor de planejamento da Prefeitura, no valor de R$ 52.800,00. Considerando que as despesas examinadas não alcançaram o patamar de 2.500 (duas mil e quinhentas) UFESPs, determino o arquivamento do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 4º da Resolução nº 04/2015, recentemente alterada pela Resolução nº 03/2020.

Publique-se.

PROCESSO: 00013041.989.16-1 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA ADVOGADOS: (OAB/SP 115.584) / LUIS HENRIQUE LAROCA (OAB/SP 146.600) / (OAB/SP 146.660) / DOUGLAS BIGARELLI ROCHA DE JESUS (OAB/SP 206.295) / MARCELO APARECIDO DA SILVA (OAB/SP 215.049) / (OAB/SP 224.063) / (OAB/SP 262.745) / (OAB/SP 264.092) / (OAB/SP 281.331) / JOYCE DA SILVA SOARES DE MENEZES (OAB/SP 418.978) CONTRATADA: NINA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. ADVOGADOS: MARCELO PALAVÉRI (OAB/SP 114.164) / FLAVIA MARIA PALAVÉRI (OAB/SP 137.889) / ANA MARIA RONCAGLIA IWASAKI (OAB/SP 200.017) / ANA MARIA RONCAGLIA IWASAKI (OAB/SP 200.017) / NATACHA ANTONIETA BONVINI MEDEIROS (OAB/SP 302.678) / RENATA MARIA PALAVÉRI ZAMARO (OAB/SP 376.248) INTERESSADOS: CLEBER AUGUSTO ANDRADE PAULO AFONSO GASPAR ASSUNTO: EDITAL nº 32/3015 - LICITAÇÃO: Concorrência Pública n° 002/2015 - CONTRATO 33/2016 de 13/05/2016. OBJETO: Prestação de serviços de pintura externa e interna destinada aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (EM Vereadora Amélia Surin; EM Annita Carmelina de Moraes e EM Antônia Xavier de Lima. VIGÊNCIA: Empreitada, conforme primeira cláusula do contrato. INSTRUÇÃO POR: DF-07 PROCESSOS DEPENDENTES: 00013068.989.16-9, 00013731.989.16-6, 00014459.989.16-6 RECURSOS/AÇÕES) VINCULADOS: 00001686.989.20-3 PROCESSO: 00013068.989.16-9 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA CONTRATADA: NINA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. ADVOGADOS: MARCELO PALAVÉRI (OAB/SP 114.164) / FLAVIA MARIA PALAVÉRI (OAB/SP 137.889) / ANA MARIA RONCAGLIA IWASAKI (OAB/SP 200.017) / NATACHA ANTONIETA BONVINI MEDEIROS (OAB/SP 302.678) / RENATA MARIA PALAVÉRI ZAMARO (OAB/SP 376.248) INTERESSADOS: PAULO AFONSO GASPAR CLEBER AUGUSTO ANDRADE ASSUNTO: EDITAL Nº 032/2015 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015 CONTRATO Nº 033/2016 ASSINADO EM 13 DE MAIO DE 2016 OBJETO: Prestação de serviços de pintura externa e interna destinada aos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (EM Vereadora Amelia Surin; EM Annita Carmelina de Moraes e EM Antônia Xavier de Lima) INSTRUÇÃO POR: DF-07 PROCESSO PRINCIPAL: 13041.989.16-1 RECURSOS/AÇÕES VINCULADOS: 00001687.989.20-2 PROCESSO: 00013731.989.16-6 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA CONTRATADA: NINA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. ADVOGADOS: MARCELO PALAVÉRI (OAB/SP 114.164) / FLAVIA MARIA PALAVÉRI (OAB/SP 137.889) / ANA MARIA RONCAGLIA IWASAKI (OAB/SP 200.017) / NATACHA ANTONIETA BONVINI MEDEIROS (OAB/SP 302.678) / RENATA MARIA PALAVÉRI ZAMARO (OAB/SP 376.248) INTERESSADOS: PAULO AFONSO GASPAR CLEBER AUGUSTO ANDRADE ASSUNTO: Contrato Subsequente nº 34/2016 Edital nº 32/2015 Concorrência Pública nº 02/2015 Objeto: Prestação de serviços de pintura interna e externa destinado aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (EM Parque do Agreste) Vigência: 60 dias. INSTRUÇÃO POR: DF-07 PROCESSO PRINCIPAL: 13041.989.16-1 RECURSOS/AÇÕES VINCULADOS: 00001688.989.20-1 PROCESSO: 00014459.989.16-6 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA CONTRATADA: NINA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. ADVOGADOS: MARCELO PALAVÉRI (OAB/SP 114.164) / FLAVIA MARIA PALAVÉRI (OAB/SP 137.889) / ANA MARIA RONCAGLIA IWASAKI (OAB/SP 200.017) / NATACHA ANTONIETA BONVINI MEDEIROS (OAB/SP 302.678) / RENATA MARIA PALAVÉRI ZAMARO (OAB/SP 376.248) INTERESSADO(A): PAULO AFONSO GASPAR ADVOGADO: CAMILA MILITO ZANELLA (OAB/SP 360.533) CLEBER AUGUSTO ANDRADE ASSUNTO: CONTRATO (subsequente) Exercício: 2016 Município: Vargem Grande Paulista Resumo do Processo: Edital n. 32/2015 Concorrência Pública n. 02/2015 Contrato n. 35, de 13/05/2016 Finalidade: Prestação de serviços de pintura interna e externa destinado aos prédios pertencentes a Secretaria a Educação, Cultura, Esporte e Turismo (EM Geraldo Veiga) Vigência: 60 dias Valor: R$ 133.241,94 INSTRUÇÃO POR: DF-07 PROCESSO PRINCIPAL: 13041.989.16-1 RECURSOS/AÇÕES VINCULADOS: 00001690.989.20-7 Em face da comprovação do recolhimento feito por Paulo Afonso Gaspar, ex- Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Vargem Grande Paulista, à Equipe de Fiscalização competente para expedição da provisão de quitação nos termos do Parágrafo Único do artigo 87 da LC 709/93, retornando os feitos a este Gabinete.

Publique-se.

PROCESSO: 00016657.989.21-6 INTERESSADOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO ADVOGADO: WILSON FULAN (OAB/SP 123.261) / DOUGLAS EDUARDO PRADO (OAB/SP 123.760) / LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES (OAB/SP 129.395) / SYLVIO VILLAS BOAS DIAS DO PRADO (OAB/SP 161.094) / ANDREA LUZIA MORALES PONTES (OAB/SP 210.737) / DAIANE OLIVEIRA PIMENTA BAHIA DO BONFIM (OAB/SP 333.252) / FREDERICO AUGUSTO PEREIRA (OAB/SP 352.178) CONTRATADO(A): R A MANCO LTDA RESPONSÁVEIS: ORLANDO MORANDO JUNIOR SILVIA DE ARAUJO DONNINI CLAUDIO SILVA ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: AF N.º 568/2021, emitida em 04/03/2021 PCs 1421/2020 e 1959/2020; EDITAL nº 300/2020; LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 300/2020; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: SA.201.1 N.º 432/2020, assinada em 15/09/2020. OBJETO: Registro de Preços de AVENTAL DESCARTÁVEL, para eventual aquisição, conforme especificações a seguir, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação do Município de São Bernardo do Campo; Valor Estimado da Ata de Registro de Preços: R$ 2.910.249,00 (dois milhões, novecentos e dez mil, duzentos e quarenta e nove reais). / Valor da AF N.º 568/2021: R$ 1.330.410,00 (um milhão, trezentos e trinta mil, quatrocentos e dez reais); VIGÊNCIA DA AF: 08/03/2021 a 18/03/2021. EXERCÍCIO: 2021 INSTRUÇÃO POR: DF-03 PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00017136.989.21-7 PROCESSO: 00017136.989.21-7 INTERESSADOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO ADVOGADO: WILSON FULAN (OAB/SP 123.261) / DOUGLAS EDUARDO PRADO (OAB/SP 123.760) / LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES (OAB/SP 129.395) / SYLVIO VILLAS BOAS DIAS DO PRADO (OAB/SP 161.094) / ANDREA LUZIA MORALES PONTES (OAB/SP 210.737) / DAIANE OLIVEIRA PIMENTA BAHIA DO BONFIM (OAB/SP 333.252) / FREDERICO AUGUSTO PEREIRA (OAB/SP 352.178) CONTRATADO(A): R A MANCO LTDA RESPONSÁVEIS: ORLANDO MORANDO JUNIOR SILVIA DE ARAUJO DONNINI CLAUDIO SILVA ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL Autorização de fornecimento nº 568/2021, de 04/03/2021, referente à Ata de registro de preços SA.201.1 - nº 432/2020 - Objeto: Registro de Preços de AVENTAL DESCARTÁVEL, para eventual aquisição, conforme especificações, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação do Município de São Bernardo do Campo. EXERCÍCIO: 2021 INSTRUÇÃO POR: DF-03 PROCESSO PRINCIPAL: 16657.989.21-6 Evento 42 do TC-16657.989.21 e evento 25 do TC-17136.989.21. Em face dos apontamentos consignados pela 3ª DF nos eventos acima referenciados, bem como considerando que sobre a licitação e a ata de registro de preços tratadas no TC-6514.989.21 incidem apontamentos desfavoráveis que podem ensejar a aplicação do princípio da acessoriedade sobre a matéria, assino aos interessados o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação deste despacho, para os fins do inciso XIII, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, ou, ainda, para as alegações que forem de seus interesses. Advirto que, na conformidade da declaração lavrada no Termo de Ciência e Notificação (evento 1.63 do TC-16657.989.21) todos os interessados acima nomeados se deram por cientificados de que os atos processuais estariam sujeitos a análise e julgamento deste Tribunal, que se processariam por meio eletrônico e mediante divulgação no Diário Oficial do Estado, bem como por notificados para: "a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber". Registro, ainda, que conforme cientificados pelo referido Termo, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico e em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP, os interessados poderão ter acesso ao processo, ter vista e extrair cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões.

Publique-se.

PROCESSO: TC-017868.989.21-1 INTERESSADOS: CONVENENTE: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CGOF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA (SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE À ÉPOCA) ALBERTO HIDEKI KANAMURA (SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE SUBSTITUTO À ÉPOCA) JEANCARLO GORINCHTEYN (ATUAL SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE) ELOISO VIEIRA ASSUNÇÃO FILHO (ORDENADOR DE DESPESA À ÉPOCA) WILSON ROBERTO DE LIMA (ORDENADOR DE DESPESA E SIGNATÁRIO DO PARECER CONCLUSIVO) ELENICE ORPHEU ALVES DE SOUZA (SIGNATÁRIA DO PARECER CONCLUSIVO) CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LARANJAL PAULISTA FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA (PROVEDOR) ASSUNTO: Prestação de Contas dos recursos repassados em função do Convênio nº 695/2016, no valor de R$ 1.436.631,66. EXERCÍCIO: 2019 Notifico os interessados acima nomeados para que, conhecendo do relatório da Fiscalização (evento 13.9), apresentem as alegações que forem de seus interesses ou adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Consigno que o prazo para resposta é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da publicação deste despacho, advertindo os interessados de que, na ausência de notícias, o processo poderá ir a julgamento à revelia e envolver determinação de recolhimento de valor impugnado, devidamente atualizado, sem prejuízo de sanções aplicáveis à espécie.

Publique-se.

PROCESSO: 00020626.989.21-4 INTERESSADA: COORDENADORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CGOF - SECRETARIA DA SAUDE ASSUNTO: Pedido de Prorrogação de Prazo Evento 49. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação deste despacho.

Publique-se.

PROCESSO: 00023139.989.21-4 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO ADVOGADO: MILTON GODOY (OAB/SP 187.984) CONTRATADO(A): ATOPI CONSTRUTORA EIRELI INTERESSADO(A): MAURO GILBERTO FANTINI VITOR CASSIO INHAN PIVARRO ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL EDITAL Nº 68/201 TOMADA DE PREÇOS N°. 10/2021 CONTRATO N° 79/2021 ASSINATURA EM 04/10/2021. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO A SER INSTALADA NA EMEIF PROFESSORA SYRLEI CÂNDIDO DE OLIVEIRA. VIGÊNCIA 04/10/2021 A 21/06/2022 VALOR R$ 471.883,32 EXERCÍCIO: 2021 INSTRUÇÃO POR: UR-01 PROCESSO PRINCIPAL: 22790.989.21-4 As incorreções apontadas pela Fiscalização na execução contratual, quando da segunda visita realizada, recomendam, desde já, a adoção de eventuais medidas corretivas. Observo aos interessados que este despacho, no momento, não configura qualquer fixação de prazo para apresentação de justificativas ou abertura do contraditório, servindo apenas como ALERTA de que as correções recomendadas serão avaliadas durante o decurso do prazo contratual e quando do seu julgamento, nos termos legais.

Publique-se.

PROCESSO: TC-024381.989.21-9 INTERESSADOS: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CGOF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE JEANCARLO GORINCHTEYN (SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE) WILSON ROBERTO DE LIMA (ORDENADOR DA DESPESA) ASSUNTO: Prestação de Contas de 2020 referente ao CONVÊNIO nº 294/2020, de 30/01/2020. PROCESSO nº (ORIGEM): SES-PRC-2019/05524-NIS-12985. R$ 151.200.000,00 (valor total para a vigência do convênio). EXERCÍCIO: 2020 Para atendimento às "Requisições de Documentos nos 524/2021 e 576/2021" efetuadas pela UR-08 (evento 44.1), assino novamente aos interessados o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação deste despacho. Fica consignado que, na ausência de notícias, o processo irá a julgamento à revelia, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no inciso III, do artigo 104 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993.

Publique-se.

PROCESSO: TC-002740/026/18 INTERESSADOS: - Contratante: Secretaria de Estado da Saúde - Responsáveis: David Everson Uip (Secretário no período de 1º/1 a 17/4/18); Marco Antonio Zago (Secretário nos períodos de 18/4 a 18/5/18, 31/5 a 23/11/18 e 6/12 a 31/12/18); Antonio Rugolo Junior (Secretário nos períodos de 19/5 a 30/5/18 e 24/11 a 5/12/18); Jeancarlo Gorinchteyn (atual Secretário); Eliana Radesca Alvares Pereira de Carvalho (Coordenadora de Saúde no período de 1º/1 a 8/5/18); Danilo Druzian Otto (Coordenador de Saúde no período de 9/5 a 31/12/18); Sonia Aparecida Alves (atual Coordenadora de Saúde); Danilo Cesar Fiore (Signatário do Parecer Conclusivo); e Lilian Helena Billi Falcão (Signatária do Parecer Conclusivo). - Organização Social: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP - Responsáveis: Haruo Ishikawa (Presidente no período de 1º/1 a 31/12/18); e Maristela Alves Lima Honda (atual Presidente). ASSUNTO: Prestação de Contas de repasses efetuados ao Terceiro Setor durante o exercício de 2018, no valor de R$ 37.063.820,89. ADVOGADOS: Arcênio Rodrigues da Silva (OAB/SP 183.031); Piétro de Oliveira Sidoti (OAB/SP 221.730); Andreza Nazuti da Silveira Segala (OAB/SP 273.416); e Daniela Gilo Rocha (OAB/SP 380.845). Compulsando os autos, verifico que parte dos interessados não tomou conhecimento da instrução processual. Assim, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa, notifico o Sr. Danilo Druzian Otto e as Sras. Eliana Radesca Alvares Pereira de Carvalho e Lilian Helena Billi Falcão para que, conhecendo do Relatório da Fiscalização (fls. 104/124) e das manifestações de ATJ (fls. 350/352) e da douta PFE (fls. 353/354), apresentem as alegações que forem de seus interesses ou adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Consigno que o prazo para resposta é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação deste despacho, advertindo os destinatários de que, na ausência de notícias, o processo irá a julgamento à revelia, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no inciso III, do artigo 104 da Lei Complementar Estadual nº 709/93. No mesmo prazo, deverá o Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP regularizar sua representação processual, mediante a juntada do respectivo instrumento de procuração. Ficam autorizadas vista e extração de cópias, observadas as formalidades legais e regulamentares.

Publique-se.

PROCESSO: TC-005224/026/15 Contratante: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Contratada: Claro S/A. Objeto: Contratação de troncos E1 digitais de 2 Mbps com 30 (trinta) juntores bidirecionais de acesso cada, ramais operantes por discagem direta a ramal – DDR, tráfego local de acesso ao serviço telefônico fixo comutado – STFC nas modalidades: serviço local e longa distância nacional (DDD) e tráfego de acesso ao serviço móvel pessoal – SMP, fornecimento, instalação e locação de central privada de comutação telefônica – CPCT, consoles de atendimento, aparelhos telefônicos, sistemas de gerenciamento, tarifação e identificação de chamadas, fones de ouvido, bem como todos os serviços e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento, durante todo o período de vigência contratual, incluindo a prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo integral, com técnico residente, para o prédio do GADE – MMDC. Considerando que estes autos preenchem as condições previstas na Resolução n.° 03/20, determino o arquivamento no estado em que se encontram, ficando assegurada, na forma disciplinada pelo artigo 2º da mencionada Resolução, a retomada da instrução.

Publique-se.

PROCESSO: TC-007789/026/15 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo André CONTRATADA: Cobrasin Brasileira de Sinalização e Construção Ltda. Estes autos preenchem as condições previstas na Resolução n.° 03/20. Sendo assim, determino o arquivamento no estado em que se encontram, ficando assegurada, na forma disciplinada pelo seu artigo 2º, a retomada da instrução.

Publique-se.

PROCESSO: TC-033149/026/12 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital Ipiranga Contratada: TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda. Objeto: Prestação de serviços de limpeza hospitalar com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade da contratada, em locais determinados na relação de endereços. Considerando que estes autos preenchem as condições previstas na Resolução n.° 03/20, determino o arquivamento no estado em que se encontram, ficando assegurada, na forma disciplinada pelo artigo 2º da mencionada Resolução, a retomada da instrução.

Publique-se.

PROCESSO: TC-045423/026/13 INTERESSADOS: - Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mauá - Responsáveis: Oswaldo Dias (Prefeito à época dos repasses); Atila César Monteiro Jacomussi (Prefeito durante o período 2019-2020); e Francisco Marcelo de Oliveira (atual Prefeito). - Entidade Conveniada: Fundação do ABC - FUABC - Responsáveis: Maurício Marcos Mindrisz (Presidente à época dos repasses); Luiz Mario Pereira de Souza Gomes (Presidente durante o exercício de 2019); Adriana Berringer Stephan (Presidente durante o exercício de 2020); e Regina Maura Zetone Grespan (atual Presidente). ASSUNTO: Pedido de vista ao final da instrução formulado pela Prefeitura Municipal de Mauá por meio de sua Procuradora, Dra. Poliane Aparecida Lima Mendonça (OAB/SP 395.306). ADVOGADOS: Antonio Oliveira Júnior (OAB/SP 34.613); Wanderli Bortoletto Marino de Godoy (OAB/SP 69.636); Maria de Fátima Oliveira de Souza (OAB/SP 73.929); José Américo Lombardi (OAB/SP 107.319); Cássio Telles Ferreira Netto (OAB/SP 107.509); Rosely de Jesus Lemos (OAB/SP 124.850); Evandra Zimerer Lopes (OAB/SP 131.930); Roberta Castilho Andrade Lopes (OAB/SP 163.328); Elysson Faccine Gimenez (OAB/SP 165.695); Ivan Vendrame (OAB/SP 166.662); Norberto Fontanelli Prestes de Abreu e Silva (OAB/SP 172.253); Mariana Dellabarba Barros (OAB/SP 186.579); Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (OAB/SP 196.272); Sandro Tavares (OAB/SP 201.133); Tatyana Mara Palma Tavares (OAB/SP 203.129); Carolina de Fátima Silvério (OAB/SP 235.761); Eliane Marcos de Oliveira Silva (OAB/SP 239.432); Carolina Santos Guimarães (OAB/SP 240.010); Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (OAB/SP 242.953); Jillyen Kusano (OAB/SP 246.297); Rogério Cavanha Babichak (OAB/SP 253.526); Vinícius Grota do Nascimento (OAB/SP 290.896); Guilherme Crepaldi Esposito (OAB/SP 303.735); Yuri Marcel Soares Oota (OAB/SP 305.226); Natalia Cordeiro Barbosa Dijigow (OAB/SP 306.518); Mayara de Lima Reis (OAB/SP 308.885); Flavia de Aguiar Pietri Vicente (OAB/SP 332.408); Rafael Cezar dos Santos (OAB/SP 342.475); Gabriela Alonso dos Santos (OAB/SP 383.207); Poliane Aparecida Lima Mendonça (OAB/SP 395.306); Stéphannye Gomes Menato (OAB/SP 424.151); e Thais de Almeida Miana (OAB/SE 5.016). Fl. 162. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste despacho, para o pedido de vista ao final da instrução, com eventual extração de cópias, formulado pela Prefeitura Municipal de Mauá por meio de sua Procuradora, Dra. Poliane Aparecida Lima Mendonça (OAB/SP 395.306). No mesmo prazo, deverá a Fundação do ABC - FUABC regularizar sua representação processual, mediante a juntada do respectivo instrumento de procuração.

Publique-se.

TC-010648.989.22-6 REPRESENTANTE: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. (CNPJ 16.814.330/0001-50) REPRESENTADA: CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO (CNPJ 01.676.018/0001-70) ASSUNTO: Despacho de apreciação de petição formulada contra termos do Edital do Pregão Presencial nº 1/22, certame promovido pela Câmara Municipal de Pinhalzinho com propósito de contratar o fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos com chip ou outros oriundos de tecnologia adequada) para aquisição de gêneros alimentícios e de higiene em estabelecimentos comerciais. BF Instituição de Pagamento Ltda., sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 18.814.330/0001-50, impugnou termos do Edital do Pregão Presencial nº 1/22, certame promovido pela Câmara Municipal de Pinhalzinho com propósito de contratar o fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos com chip ou outros oriundos de tecnologia adequada) para aquisição de gêneros alimentícios e de higiene em estabelecimentos comerciais. Em suma, objetou a vedação à eventual taxa negativa por ocasião das propostas comerciais, previsão extraída essencialmente da aplicação das disposições do Decreto Federal nº 10.854/21 e da Medida Provisória nº 1.108/22, conforme consignado no Termo de Referência. Nesse sentido, sustentou a inaplicabilidade das regras legais e regulamentares aos órgãos públicos, já que esses não seriam beneficiários do incentivo fiscal decorrente do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. Argumentou, ainda, haver violação aos princípios da legalidade estrita e de obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, acrescentando que o modelo de licitação estaria afrontando, também, o princípio constitucional da livre concorrência. Inicial formalmente em termos, devidamente acompanhada da documentação exigida no nosso Regimento Interno. Em caso assemelhado (TC-009241.989.22-7 – DOE de 5/4/22), decidi recentemente rejeitar a sustação cautelar de pregão de interesse da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, licitação instaurada para contratação de objeto análogo, cabendo transcrever o seguinte trecho da fundamentação, verbis: A questão do valor admitido como taxa de administração nas contratações relativas a serviços de fornecimento e gerenciamento de instrumentos de pagamento de refeições configura tema dos mais presentes nos trabalhos deste E. Tribunal, essencialmente porque decorrente de negócio jurídico corriqueiro no âmbito da Administração Pública. Nesse sentido, consolidou-se o entendimento de que a disputa por serviços da espécie estaria, no ambiente licitatório, assentada no quantum oferecido pela licitante a título de taxa de administração, variável que efetivamente materializaria o dispêndio público, podendo, nesse contexto, apresentar-se em percentual negativo relativamente ao valor global do benefício, tudo em face do resultado da disputa comercial alcançada com o certame. Tal entendimento, entretanto, passa a ganhar novos contornos por conta da edição do Decreto Federal nº 10.854/21 que, dentre outras disposições, reformulou o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, inclusive do ponto de vista dos beneficiários ativos de aludido programa. O conteúdo do Termo de Referência, a propósito, leva a presumir o relacionamento da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba no Programa de Alimentação do Trabalhador, seja na condição de aderente, seja no aproveitamento de suas diretrizes e padrões de qualidade ("[...]4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do contrato, estabelecimentos comerciais conveniados ativos, especializados no oferecimento de refeições preparadas e que estejam aptos para o fornecimento de refeições prontas, de primeira qualidade, nos padrões estabelecidos no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, observadas, ainda as condições de higiene e saúde, na quantidade mínima de 20 (vinte) estabelecimentos na cidade de Pindamonhangaba [...]"). E a prevalecer a norma regulamentar no caso em exame, a hipótese de contratação lastreada por taxa de administração negativa caracterizaria deságio que a contratante não pode exigir ou receber da fornecedora do vale alimentação/refeição, sob pena, inclusive, de cancelamento de sua inscrição no PAT (cf. art. 175, §2º, do Decreto). Bom recordar que o tema, em circunstâncias rigorosamente idênticas, foi objeto de recente deliberação do âmbito do E. Tribunal Pleno, matéria por mim relatada na Sessão de 23/3/22, assim ementada: "EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO. TAXA ZERO OU NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 10.854/21. IMPROCEDÊNCIA. É descabida a exigência e/ou recebimento de qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado em virtude do disposto no art. 175 do Decreto nº 10.854/21" (cf. TC-5627.989.22-1). Rumando, com isso, na nova tendência que o e. Plenário já adotou, não vejo como subsistir, ao menos nesta análise, o aspecto controvertido suscitado pela representante. Aqui, adotando terminologia diversa, a Câmara Municipal de Pinhalzinho estabelece que a "Taxa de Administração deverá ser apresentada em porcentagem (podendo ser positiva ou igual a zero)", sem prejuízo da observância "às disposições do Decreto Federal nº 10.854/2021, da Medida Provisória nº 1.108/2022 e das demais normas legais correlatas e supervenientes", conforme proposição do Anexo I (Memorial Descritivo). Mantendo respeitosamente essa mesma orientação, continuo convencido de que a existência de normas jurídicas contrárias à aceitação em tese de taxa negativa nas propostas comerciais afasta a verossimilhança do argumento que pretende conferir manifesta ilegalidade do instrumento sob tal aspecto. Não obstante, ressalto que tanto o edital como os demais atos praticados na condução do certame serão fiscalizados na via ordinária, se selecionada a matéria na conformidade das Instruções vigentes deste E. Tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão liminar do processo licitatório e nego o processamento da inicial sob o rito do Exame Prévio de Edital, determinando o arquivamento do processo. Ao Cartório para providências, notadamente para ciência do d. MPC e intimações da representante e da representada.

Publique-se.

TC-010653.989.22-8 REPRESENTANTE: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REPRESENTADO(A): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU ASSUNTO: Despacho de apreciação sobre petição formulada em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022, certame destinado à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de cartões com recargas mensais de Vale Refeição e Vale Alimentação, por meio de cartões com chip de segurança ou tecnologia equivalente ou superior, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios e refeições prontas através da rede de estabelecimentos credenciada. Trata-se de impugnação apresentada por Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda. em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022, certame instaurado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de cartões com recargas mensais de Vale Refeição e Vale Alimentação, por meio de cartões com chip de segurança ou tecnologia equivalente ou superior, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios e refeições prontas através da rede de estabelecimentos credenciada. Volta-se a representante, em síntese, contra a parte do instrumento que veda o oferecimento de taxa de administração negativa (item 3.9 do Edital), sob o argumento de que os preceitos do Decreto Federal nº 10.854/21 não seriam válidos na hipótese por confrontarem a Lei de Licitações. Daí requerer a suspensão do certame, tendo em vista a retificação do Edital nos termos da argumentação apresentada. Consigno que a representação foi distribuída ao meu Gabinete por prevenção, porquanto conexa àquela autuada no TC-5742.989.21-3, liminarmente indeferida. Consoante informa o Edital reproduzido no anexo à vestibular, a sessão pública de abertura da licitação está marcada para ocorrer amanhã, dia 27/4/2022, às 9h. A exordial, porém, foi autuada no sistema de Processo Eletrônico na data de hoje, 26/4/2022, às 10h (evento 1), com distribuição para meu Gabinete às 10h53 (evento 7). Nos termos do § 2º, do artigo 113 da Lei nº 8.666/93, confere-se aos Tribunais de Contas, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, a prerrogativa de requisitar cópia de edital de licitação já publicado para exame prévio. Sobre o tema, este Tribunal tem compreendido que a antecedência mínima necessária para requisição de instrumentos convocatórios de licitação é de 24 horas, contadas da data fixada para recebimento dos envelopes (cf. TC-1385/011/05 e TC-18073/026/05), razão pela qual restou desrespeitado o prazo legal mínimo para processamento do pedido como Exame Prévio de Edital. Nesse contexto, não observada a antecedência temporal necessária, inviável, por falta de pressuposto de admissibilidade, a cognição liminar do pedido. Vale registrar que, a despeito desta conclusão, a matéria ainda comporta análise pormenorizada sob o rito ordinário, considerando-se a ótica dos acontecimentos em concreto, nos termos das Instruções vigentes. Nessas circunstâncias, INDEFIRO liminarmente o pedido formulado por Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda., nego o trâmite sob o rito do Exame Prévio de Edital e determino o arquivamento do expediente. Ao Cartório para que se digne intimar representante e representada do quanto aqui decidido, dando-se, em seguida, vista ao d. MPC.

Publique-se.